سَافَرَ فى المالِ الَّذِى لَهُ بَالٌ وَإِنَّمَا يَكْتَسِى فى السَّفَرِ البَعِيدِ وَلاَ يَقْتَسِمانِ الرِّبحَ حَتَّى يَنِضَّ رأْسَ المالِ وَالمُسَاقَاةِ جَائِزٌ فى الأُصُولِ عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنَ الأَجْزاء وَالعَمَلُ كُلُّهُ عَلَى المُسَاقِى وَلا يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ عَمَلاً غَيْرَ عَمَلِ المُسَاقَاةِ وَلا عَمَلَ شَىء يُنْشِئُهُ فى الحَائِطِ إِلاَّ مَالاَ بَالَ لَهُ مِنْ شَدِّ الحَظِيرَةِ وَإِصْلاَحِ الصَّغِيرَةِ وَهِىَ مُجْتَمَعُ الماء مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْشِئَ بِنَاءَهَا وَالتَّذْكِيرُ عَلَى العَامِلِ وَتَنْقِيَةُ مَنَافِعِ الشَجَرِ وَإِصْلاَحِ مَسْقَطِ المَاء مِنَ الغَرْبِ وَتَنْقِيَةُ العَيْنِ وَشِبْهُ ذَلِكَ جَائِزٌ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى العَامِلِ وَلاَ تَجُوزُ المُسَاقَاةُ عَلَى إِخْرَاجِ مَا فِى الحَائِطِ مِنَ الدَّوَابِّ وَمَاتَ مِنْهَا فَعَلَى رَبِّهِ خَلَفُهُ وَنَفَقَةُ الدَّوَابِّ وَالأُجَرَاء عَلَى العَامِلِ وَعَلَيْهِ زَرِيعَةُ البَيَاضِ اليَسِيرِ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُلْغَى ذَلِكَ لِلْعَامِلِ وَهُوَ أَحَلُّهُ وَإِنْ كَانَ البَيَاضُ كَثِيرًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْخُلَ فى مُسَاقَاةِ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْرَ الثُّلُثِ مِنَ الجَمِيعِ فَأَقَلَّ وَالشَّرِكَةُ فى الزَّرْعِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَتِ الوَدِيَّةُ مِنْهُمَا